

1501664-09.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADOLFO RICARDO PINTO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

ADOLFO RICARDO PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501664-09.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501664-09.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADOLFO RICARDO PINTO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

ADOLFO RICARDO PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 porque no dia 29 de outubro de 2021, por volta de 20h35min, na Rua Fernando Monteiro, defronte ao numeral 380, adjacências da Escola Estadual Professor Adolpho Carvalho, bairro

CECAP, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 32 (trinta e duas) porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida aproximada de 69,0g (sessenta e nove gramas), 20 (vinte) porções de cocaína, em sua formulação vulgarmente apelidada de "crack", com massa líquida aproximada de 1,0g (um grama) e 04 (quatro) invólucros, do tipo "Eppendorf", contendo cocaína, com massa líquida aproximada de 0,5g (cinco decigramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 87), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 102/105.

A denúncia foi recebida em 06/12/2021 (fls. 107), sendo o réu citado (fls. 99). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, pelo laudo de constatação provisória de fls. 14/15, pelas fotografias de fls. 29/32, pelo comprovante de depósito de fls. 77, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 91/93, positivo para maconha e cocaína.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, preferiu permanecer em silêncio (fls. 06).

Em juízo, o réu confessou os fatos. Disse que precisava levantar um dinheiro para pagar o aluguel de sua residência. Assim, pegou a droga para venda. O dinheiro que tinha consigo conseguiu fazendo um bico. Não chegou a vender as drogas que tinham consigo. O condutor do Monza era filho do dono do barraco em que morava e cobrava seu aluguel. No local há uma escola, que estava fechada naquele momento.

E a prova dos autos encontra amparo na prova dos autos.

O policial militar Kallel Christianini Barbosa declarou que fazia patrulhamento de rotina pelo bairro CECAP quando, na Rua Fernando Monteiro visualizou o réu em atitude suspeita, debruçado na janela de um veículo GM Monza, entregando algo ao seu condutor. O condutor ao avistar a viatura, saiu no contrafluxo e não pode ser alcançado. O réu, que estava à pé saiu andando em sentido contrário ao do veículo, sendo abordado alguns metros adiante. Em revista pessoal, encontraram em seu poder, no bolso esquerdo da blusa, uma sacola contendo 20 pedras de crack, 04 eppendorf's de cocaína e 32 papелotes de maconha. Nos bolsos da calça foram encontrados valores em dinheiro. O réu não se manifestou acerca da droga. O local da abordagem fica a 50 metros de uma escola estadual que se encontrava fechada no momento dos fatos.

Dessa forma, incontestemente nos autos, tanto que admitido pelo réu, o fato de que trazia ele consigo a droga apreendida e que a tinha para fins de venda.

Além disso, a quantidade e variedade de entorpecente apreendidos, todos embalados de forma servir usuários, não deixa outra dúvida que não a destinação a consumo de terceiros.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

Na primeira fase, temos que o réu ostenta maus antecedentes (Proc. 0015133-89.2004.8.26.0019 - fls. 34), como ele mesmo admitiu. A majorante, no entanto, deve ser compensada com a confissão espontânea do acusado, de forma que fixo sua pena base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada

casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Embora primário, o réu tem condenação anterior e responde a outro processo por crime de tráfico de drogas e voltou a delinquir pouco mais de três meses depois de alcançar a liberdade naquele feito, de forma a demonstrar sua reiteração nessa atividade. Assim, não faz jus ao redutor previstos pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Por fim, certo é dos autos que o réu praticava a atividade ilícita próximo da Escola Estadual Professor Adolpho Carvalho a fazer incidir a majorante do artigo 40, III, da Lei de Tóxicos.

E é de observar que a causa especial de aumento de pena é de natureza objetiva, ou seja, basta que a ação se dê nas imediações de determinados lugares que merecem maior proteção.

Nesse sentido, temos que o col. STJ tem posicionamento consolidado de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, é suficiente que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas imediações dos locais especialmente protegidos pela norma, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores destes estabelecimentos (AgRg no REsp 1789089/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020). Assim, a pena do réu é de ser acrescida de um sexto, atingindo cinco anos e dez meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu ADOLFO RICARDO PINTO (RG: 32254447, filho de Antonio Pinto e de Adelma Geraldini Pinto), a uma pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Inviável a aplicação dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P. dada a pena aplicada.

Pelo mesmo motivo, deverá iniciar o réu o cumprimento de pena em regime semiaberto. Respondeu ao processo preso e, tendo em vista que voltou a delinquir pouco tempo depois de alcançar a liberdade, deixa claro que a prematura libertação colocará em risco a ordem pública. Não poderá, pois, recorrer solto.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA